



PUTUSAN
Nomor 6885/B/PK/Pjk/2025
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1663/PJ/2025, tanggal 11 Februari 2025;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Deni Purnomo, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Maret 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT EXTERRAN INDONESIA, beralamat di Gedung *Equity* Tower Lantai 33 Unit F SCBD Lot.9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 05, RW 03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Raden Ratna Madya Utami Dewi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012680.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 yang telah

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6885/B/PK/Pjk/2025



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- b. Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruhnya banding atas koreksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dilakukan oleh Terbanding mengingat dokumen pendukung sudah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012680.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-04274/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 3 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00023/407/16/059/18, tanggal 16 Agustus 2018, atas nama PT Exterran Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak 02.005.424.3-059.000, beralamat di Gedung *Equity Tower* Lantai 33 Unit F SCBD Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 05 RW 03, Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, sehingga perhitungan pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapat Majelis (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	6.114.927.570,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	173.672.284,00
	b Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.682.980.970,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00



	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	2.682.980.970,00
	c Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0,00
	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	2.682.980.970,00
	e Jumlah Penghitungan PPN lebih bayar (d - a)	2.509.308.686,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
	b. dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a+b)	0,00
4	PPN yang lebih dibayar atau tidak terutang (2.e - 3.c)	2.509.308.686,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012680.16/2019/PP/M.IVB Tahun



2024, tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012680.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024, terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04274/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 3 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00023/407/16/059/18, tanggal 16 Agustus 2018 Masa Pajak April 2016, atas nama PT Exterrann Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak 02.005.424.3-059.000, terkait sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00023/407/16/059/18, tanggal 16 Agustus 2018 Masa Pajak April 2016, atas nama PT Exterrann Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak 02.005.424.3-059.000, terkait sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 April 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6885/B/PK/Pjk/2025



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan koreksi pada interpretasi *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc). Namun, Termohon Peninjauan Kembali telah membuktikan di persidangan Pengadilan Pajak bahwa berdasarkan *Equipment Master Rental Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (Penyewa) dan afiliasi (Pemberi Sewa), Termohon Peninjauan Kembali secara kontraktual wajib menanggung seluruh biaya pelepasan peralatan (demobilisasi) sebelum mengembalikan peralatan kepada Pemberi Sewa (Poin 5 Perjanjian);
- Bahwa biaya demobilisasi, yang merupakan kewajiban kontraktual Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan aset yang telah digunakan untuk mendapatkan penghasilan (sewa), merupakan biaya yang melekat dan tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Konsekuensinya, Pajak Masukan atas pengeluaran tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa tidak ditemukan kekeliruan *Judex Factie* dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terhadap fakta hukum dalam sengketa ini. *Judex Factie* telah tepat menilai bahwa biaya demobilisasi terkait dengan 3M (menagih, mendapatkan, memelihara kegiatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Sudarsono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.Diana Malemita Ginting, Ak.,S.H.,M.Si.,M.H. Dr.H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6885/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.
Dr. Sudarsono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6885/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)